

ZMLUVA Č. 253311 08U02

O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU ÚVERU

ďalej označovaná len ako „**Zmluva**“, uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Poskytovateľ podpory: Environmentálny fond

so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30 796 491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0069 3961
(ďalej len „**Fond**“)

a

Príjemca podpory: Mesto Spišská Nová Ves

so sídlom: Radničné námestie 1843/7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 00 329 614
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK73 5600 0000 0034 0042 3014
E-mail: pavol.becarik@mestosnv.sk
(ďalej len „**DIžník**“)

(Fond a DIžník sú ďalej spoločne označovaní aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivito ako „**Zmluvná strana**“)

podľa ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde a § 497 až § 507 Obchodného zákonníka, v súlade so Zákomom o štátnej pomoci a tiež v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky a platných právnych aktov Európskej únie špecifikovaných v Úverových podmienkach, s nasledovným obsahom:

PREAMBULA

- A) DIžník má záujem o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou úveru;
- B) Fond je subjektom zriadeným Zákomom o Environmentálnom fonde na uskutočňovanie štátnej podpory v oblasti starostlivosti o životné prostredie a ktorý v zmysle ustanovení Zákona o Environmentálnom fonde a na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky poskytuje oprávneným subjektom podporu vo forme úveru;
- C) Minister životného prostredia Slovenskej republiky na základe Žiadosti a v súlade s ustanoveniami Zákona o Environmentálnom fonde vydal Rozhodnutie, ktorým rozhodol o poskytnutí podpory formou úveru DIžníkovi;

berúc do úvahy vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných podmienkach.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že **(i)** proces poskytovania Úveru je komplexným procesom, **(ii)** podmienky poskytnutia Úveru sú upravené vo viacerých právnych predpisoch a **(iii)** poskytnutie Úveru je podmienené splnením viacerých podmienok zo strany Dlžníka, Zmluvné strany sa dohodli, že niektoré ich práva a povinnosti, ako aj niektoré procesy týkajúce sa poskytovania Úveru, preukazovania plnenia podmienok poskytovania Úveru a plnenia povinností zo strany Dlžníka vo vzťahu k Fondu, kontroly jeho čerpania a použitia, spolu s úpravou postupu pri riešení rozporov a ukladania sankcií upravia v zmysle ustanovení § 273 Obchodného zákonníka v Úverových podmienkach.
2. Zmluva je okrem tohto dokumentu tvorená aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jej neoddeliteľné súčasti:
 - a) **Úverové podmienky** platné ku dňu uzavretia Zmluvy, ktoré sú zverejnené na Webovom sídle Fondu;
 - b) **Príloha č. 1** Zmluvy: Podmienky poskytnutia Úveru;
 - c) **Príloha č. 2** Zmluvy: Všeobecné informácie o Projekte.

Všetky tieto dokumenty sa preto vykladajú spoločne a vo vzájomných súvislostiach ako jedna zmluva; v prípade vzájomného rozporu medzi nimi sa budú aplikovať **vo vyššie uvedenom poradí**. Zmluvné strany zároveň zhodne považujú akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedených dokumentov za rovnako záväzné, ako keby boli obsiahnuté priamo v texte tejto Zmluvy.

3. Za účelom zachovania prehľadnosti Zmluvy a zvýšenia právnej istoty Zmluvných strán pri jej výklade sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva používa definície uvedené v Článku 1 Úverových podmienok; uvedené definície sa vzťahujú na celú Zmluvu a všetky jej prílohy či dodatky vrátane Úverových podmienok.
4. Konkrétne podmienky poskytnutia Úveru sú špecifikované v **Prílohe č. 1** Zmluvy a špecifikáciu Projektu, na realizáciu ktorého sa poskytuje Úver, Zmluvné strany uvádzajú v **Prílohe č. 2** Zmluvy. Pri zmene akýchkoľvek údajov obsiahnutých v **Prílohe č. 1** alebo v **Prílohe č. 2** Zmluvy Zmluvné strany uzavru písomný dodatok k Zmluve, ak Zmluva neupravuje inak alebo Fond neurčí inak.

Článok 2 Vyhlásenia Dlžníka

1. Dlžník vyhlasuje a zaručuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy:
 - a) voči nemu nie je vedené žiadne správne, súdne ani iné konanie, v dôsledku ktorého by mohla byť ohrozená jeho schopnosť splatiť pohľadávky Fondu, ani voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia a ani žiadne obdobné konania nehrozia;
 - b) nie je platobne neschopný, nie je v predĺžení a ani mu nehrozí platobná neschopnosť a riadne si plní svoje platobné schopnosti a ani nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, ktorej je zmluvnou stranou, ktoré by mohlo ohroziť jeho schopnosť splatiť pohľadávky Fondu;
 - c) nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe, ani v ozdravnom režime podľa Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy;
 - d) má všetky profesionálne skúsenosti, odborné znalosti a zdroje potrebné na riadne a včasné plnenie Zmluvy a jeho finančná situácia mu umožňuje v dobrej viere prevziať záväzky uvedené v Zmluve;

- e) má všetky povolenia a súhlasy potrebné na platné uzavretie Zmluvy, plnenie zo Zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich, vrátane súhlasov, povolení alebo vyjadrení vlastných vnútorných orgánov;
- f) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
- g) má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie;
- h) z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami Fondu, za ktoré mu bol právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa ustanovení § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v období dvoch (2) rokov pred podaním Žiadosti;
- i) mu nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ak je Dlžník právnickou osobou;
- j) má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa Daňového poriadku a Colného kódexu Únie;
- k) uzavretie a plnenie Zmluvy nie je porušením žiadnej inej zmluvy, ktorej je zmluvnou stranou, a neporušuje žiadne právne predpisy alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy či zakladateľské dokumenty, ktoré sú preňho záväzné alebo sa naňho akýmkoľvek spôsobom vzťahujú;
- l) všetky dokumenty, údaje, informácie, alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu sú pravdivé, presné a úplné, uvedené platí aj vo vzťahu k Žiadosti;
- m) výber Dodávateľov zabezpečil v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní;
- n) si je vedomý, že Úver je účelovo viazaný v zmysle Zákona o Environmentálnom fonde a pri jeho použití je povinný postupovať v súlade s týmto zákonom, Špecifikáciou, Žiadosťou, Rozhodnutím, Zmluvou a s právnymi predpismi;
- o) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie Úveru v zmysle podmienok, ktoré viedli k vydaniu Rozhodnutia;
- p) sa pred podpisom Zmluvy oboznámil so znením Špecifikácie a jej príloh a v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný a jeho Žiadosť a Projekt zodpovedá podmienkam stanoveným v Špecifikácii;
- q) Projekt, žiadna jeho časť, ani finančné prostriedky z Úveru nebudú použité na účely realizácie Hospodárskej činnosti a Dlžník nebude poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu, ktorý vykonáva Hospodársku činnosť;
- r) stav (rozsah) Hospodárskej činnosti zodpovedá stavu uvedenému v jeho vyhlásení k Hospodárskej činnosti predloženom Veriteľovi pri podaní Žiadosti a že zabezpečí, aby takýto stav Hospodárskej činnosti zostal rovnaký po celú dobu trvania Zmluvy;
- s) špecifikácia Projektu zodpovedá údajom uvedeným v **Prílohe č. 2** Zmluvy;
- t) nemá voči Fondu akýkoľvek finančný záväzok po uplynutí lehoty splatnosti;
- u) mu nebola v predchádzajúcich troch (3) rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa Zákona o nelegálnej práci.

2. **[Preukazovanie vyhlásení]** Vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sa považujú za preukázané podpisom Zmluvy Dlžníkom; v prípade pochybnosti Fondu o ich pravdivosti, presnosti, alebo úplnosti je Dlžník povinný na výzvu Fondu bezodkladne predložiť Fondu dokumenty preukazujúce pravdivosť, presnosť, alebo úplnosť vyhlásení spôsobom a v rozsahu určenom vo výzve Fondu.

3. **[Zopakovanie vyhlásení]** Vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sa považujú za zopakované pri podaní každej Žiadosti o čerpanie a pri každom uzatváranom dodatku k tejto Zmluve. Dlžník je povinný bezodkladne písomne informovať Fond o každej zmene vo vzťahu k vyššie uvedeným vyhláseniam a zároveň je povinný k oznámeniu priložiť dokumenty preukazujúce skutočnosti, na ktoré sa odvoláva. Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky vyhlásenia boli správne, úplné, aktuálne, presné a pravdivé a to pri uzatvorení dodatku k Zmluve, ako aj pri podaní každej Žiadosti o čerpanie.
4. **[Vady vyhlásení]** Ak bude preukázané, že ktoréhoľvek z vyššie uvedených vyhlásení Dlžníka bolo ku dňu podpisu Zmluvy, alebo ku dňu uzatvorenia dodatku k Zmluve, alebo ku dňu predloženia Žiadosti o čerpanie nesprávne, neúplné, neaktuálne, nepresné, alebo nepravdivé, alebo sa takým stane počas trvania Zmluvy, je Dlžník povinný **do tridsiatich (30) dní** odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca vadu vyhlásenia zjednať nápravu, ak je to možné a preukázať zjednanie nápravy Fondu, ak sa s Fondom nedohodne inak. Ak Dlžník nezjedná nápravu alebo nepreukáže Fondu zjednanie nápravy v lehote stanovenej v tomto odseku, pôjde o Podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 3 **Predmet Zmluvy**

1. Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí Úveru Dlžníkovi zo strany Fondu na Účel Úveru definovaný v **Prílohe č. 1** Zmluvy, ktorý má environmentálny význam v súlade so Zákom o environmentálnom fonde.
2. Fond je povinný na požiadanie Dlžníka poskytnúť v jeho prospech podporu vo forme Úveru do výšky uvedenej v **Prílohe č. 1** Zmluvy a Dlžník je povinný poskytnuté finančné prostriedky Fondu riadne a včas vrátiť spolu s príslušenstvom a to za podmienok definovaných v Zmluve, ako aj splniť ďalšie povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
3. Podmienkou poskytnutia Úveru Dlžníkovi zo strany Fondu je splnenie Podmienok čerpania Úveru upravených v Článku 5 a ďalších podmienok stanovených v Článku 6 Zmluvy.

Článok 4 **Špecifikácia Úveru**

1. **[Doba Úveru]** Úver sa poskytuje Dlžníkovi na dobu uvedenú v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
2. **[Výška Úveru]** Zmluvné strany sa dohodli, že Úver sa na základe Rozhodnutia poskytuje do výšky určenej v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
3. **[Úroková sadzba]** Úroková sadzba Úveru je **určená podľa sadzby uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy**. Prvým dňom úročenia Úveru je deň prvého čerpania Úveru alebo jeho časti Dlžníkom, za ktorý sa považuje deň odoslania peňažných prostriedkov z účtu Fondu na účet Dlžníka.
4. **[Účel Úveru]** Fond poskytuje Dlžníkovi Úver na dohodnutý účel, ktorým je realizácia Projektu s environmentálnym významom uvedeného v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Dlžník je povinný použiť finančné prostriedky z Úveru výhradne na dohodnutý účel.
5. **[Zákaz Hospodárskej činnosti]** Dlžník sa zaväzuje nepoužiť finančné prostriedky z Úveru na Hospodársku činnosť v rozpore s podmienkami upravenými v Článku 14 Úverových podmienok. Využívanie Projektu financovaného z Úveru na Hospodársku činnosť v rozpore s podmienkami Zmluvy je Podstatným porušením Zmluvy.
6. **[Zákaz dvojitého financovania]** Dlžník sa zaväzuje, že nebude čerpať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na tú časť Projektu, ktorá bude financovaná z Úveru v zmysle Zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie.

Článok 5

Podmienky čerpania Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlžník je oprávnený čerpať finančné prostriedky z Úveru na základe Žiadosti o čerpanie po splnení všetkých Podmienok čerpania Úveru a výlučne v rámci Intervalu čerpania.
2. **[Odkladacia podmienka vzniku práva na čerpanie Úveru]** Dlžník je povinný najneskôr **do troch (3) mesiacov** od uzavretia Zmluvy:
 - a) zriadiť Zabezpečenie a preukázať Fondu vznik Zabezpečenia dohodnutého v Zmluve a splniť všetky jeho povinnosti týkajúce sa zriadenia/vzniku Zabezpečenia podľa ustanovení Tretej časti Úverových podmienok;
 - b) predložiť Fondu uznesenie zastupiteľstva Dlžníka o schválení realizácie kapitálovej investície, ktorá má byť financovaná z poskytnutého Úveru; tieto dokumenty Dlžník nemusí Fondu predložiť, ak ich už Fondu predložil pred uzavretím Zmluvy;
 - c) predložiť Fondu **(i)** uznesenie zastupiteľstva Dlžníka, ktorým bolo schválené prijatie Úveru ako návratného financovania a **(ii)** stanovisko hlavného kontrolóra Dlžníka k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; tieto dokumenty Dlžník nemusí Fondu predložiť, ak ich už Fondu predložil pred uzavretím Zmluvy.
3. Ak Dlžník nesplní všetky povinnosti uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy najneskôr **do troch (3) mesiacov** od uzavretia Zmluvy, právo Dlžníka na čerpanie Úveru nevznikne a zároveň ide o Podstatné porušenie Zmluvy.
4. **[Predloženie Dodávateľských zmlúv]** Dlžník je povinný predložiť Fondu všetky Dodávateľské zmluvy týkajúce sa Projektu a financované z Úveru vrátane Rozpočtu Projektu, a to **bezodkladne** po ich uzavretí, najneskôr však **do dvanástich (12) mesiacov** od uzavretia Zmluvy; predložením Dodávateľských zmlúv vrátane Rozpočtu Projektu sa rozumie predloženie ich kópií Fondu alebo odkazov na zverejnené zmluvy v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle Dlžníka. Ak Dlžník Fondu riadne a včas nepredloží všetky Dodávateľské zmluvy týkajúce sa Projektu vrátane Rozpočtu Projektu, alebo ich predloží s nedostatkami, môže Fond pozastaviť čerpanie Úveru (resp. jeho nevyčerpanej časti), až do ich predloženia alebo opravy a vyzvať Dlžníka na ich predloženie alebo opravu. Ak Dlžník nepredloží alebo neopraví dokumenty **do tridsiatich (30) pracovných dní** od doručenia výzvy Fondu, ide o Podstatné porušenie Zmluvy. Predložením Dodávateľských zmlúv Dlžník prehlasuje, že Dodávateľmi Projektu sú výhradne osoby, s ktorými uzavrel predložené Dodávateľské zmluvy.
5. **[Zmeny Dodávateľských zmlúv alebo Rozpočtu Projektu]** Dlžník je povinný oznámiť Fondu akékoľvek zmeny Dodávateľských zmlúv alebo Rozpočtu Projektu a predložiť Fondu aj všetky zmeny a dodatky Dodávateľských zmlúv alebo Rozpočtu Projektu, a to **bezodkladne** po ich uzavretí, resp. po tom, ako sa zmeny stanú účinné, podľa toho čo nastane skôr, a to rovnakým spôsobom, akým sa predkladajú Dodávateľské zmluvy.
6. **[Dokumenty predkladané pri každej Žiadosti o čerpanie]** Dlžník je pri každej Žiadosti o čerpanie povinný hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukázať použitie Úveru na dohodnutý Účel Úveru, teda na realizáciu Projektu. Použitie akejkoľvek časti Úveru na dohodnutý Účel Úveru môže Dlžník Fondu preukázať:
 - a) predložením Účtovných dokladov a kópie súpisu vykonaných prác či poskytnutých tovarov alebo služieb /ak relevantné/;
 - b) predložením Dodávateľskej zmluvy vrátane Rozpočtu Projektu, ktorej **plnenie** sa týka realizácie Projektu, a to ako súčasť Žiadosti o čerpanie, predložením jej kópie Fondu alebo predložením

odkazu na zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle Dlžníka (ak ju už Fondu nepredložil skôr)

- c) predložením ďalších dokladov a/alebo dokumentov v zmysle dokumentu Usmernenie k čerpaniu, ktorý je zverejnený na Webovom sídle Fondu.
- 7. Fond môže s ohľadom na špecifiká konkrétneho Projektu vyzvať Dlžníka na predloženie iných dokumentov určených v takejto výzve preukazujúce použitie Úveru na dohodnutý Účel Úveru a to v lehote určenej vo výzve Fondu; v takom prípade je Dlžník povinný postupovať v súlade s výzvou Fondu.
- 8. Splnenie Podmienok čerpania Úveru podľa tohto článku Zmluvy Dlžník preukazuje **(i)** podaním Žiadosti o čerpanie, ktorá sa považuje za opakované vyhlásenie Dlžníka o ich splnení, alebo **(ii)** predložením dokumentov podľa tohto článku Zmluvy a Článku 6 Zmluvy Fondu kedykoľvek počas trvania Zmluvy na základe písomnej výzvy Fondu.
- 9. Dlžník je povinný riadne a včas splniť všetky povinnosti podľa ustanovení tohto Článku Zmluvy. Porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku Zmluvy sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 6

Priebehové podmienky a predkladanie dokumentov

- 1. **[Základné priebehové podmienky]** Dlžník je počas celej doby trvania Zmluvy povinný spĺňať nižšie uvedené podmienky, a to predovšetkým konať tak, aby:
 - a) mu nehrozila platobná neschopnosť a aby si riadne a včas plnil všetky svoje platobné povinnosti;
 - b) neporušil podmienky poskytnutia akéhokoľvek príspevku, dotácie alebo akéhokoľvek iného druhu pomoci, ktorý je potrebný pre realizáciu Projektu (alebo s ňou inak súvisí) a nestratil nárok na ich poskytnutie;
 - c) voči nemu nebol vedený výkon rozhodnutia alebo vykonávaná exekúcia;
 - d) nie je a nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, a/alebo trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, a/alebo legalizácie výnosu z trestnej činnosti, a/alebo trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, a/alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, a/alebo trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, a/alebo trestný čin korupcie, ani za žiadny z uvedených trestných činov nie je a nebol právoplatne odsúdený štatutárny orgán a/alebo člen Dlžníka, jeho prokurista alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať Dlžníka a ani takéto odsúdenie Dlžníkovi a menovaným osobám nehrozí;
 - e) nemal finančné záväzky po splatnosti voči štátnemu rozpočtu, voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Úradu práce a Fondu; akýkoľvek finančný záväzok po splatnosti voči Fondu môže byť dôvodom na pozastavenie čerpania Úveru;
 - f) neporušil finančnú disciplínu pri nakladaní s finančnými prostriedkami Fondu v zmysle ustanovení Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
 - g) pri výbere Dodávateľov a uzatváraní Dodávateľských zmlúv postupoval v súlade so Zákom o verejnom obstarávaní prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania a takýmto postupom vykonával aj akékoľvek zmeny zmluvných vzťahov s Dodávateľmi;
 - h) má splnené všetky povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa ustanovení Daňového poriadku a Colného kódexu Únie;

- i) si riadne plnil svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o účtovníctve, najmä povinnosti týkajúce sa zostavovania účtovnej závierky, jej ukladania v registri účtovných závierok, jej overovania audítorom, alebo vyhotovovania výročnej správy a jej ukladania do registra účtovných závierok;
- j) pri plnení Zmluvy neporušoval žiadne právne predpisy ani právne akty, alebo rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré sú pre Dlžníka záväzné, ani iné zmluvy, ktorých je zmluvnou stranou;
- k) všetky dokumenty, údaje, informácie alebo vyhlásenia poskytnuté Fondu boli pravdivé a úplné;
- l) neporušoval zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle ustanovení Zákona o nelegálnom zamestnávaní;
- m) používal Úver v súlade s Účelom Úveru.

2. **[Úhrada Dodávateľovi]** Dlžník je povinný finančné prostriedky získané z Úveru zaplatiť Dodávateľovi (resp. Dodávateľom) Projektu najneskôr **do pätnástich (15) pracovných dní** odo dňa ich pripísania na bankový účet Dlžníka; splnenie tejto povinnosti je Dlžník povinný bezodkladne preukázať Fondu predložením výpisu z účtu preukazujúceho jej riadne a včasné splnenie. Ak Dlžník čerpal len časť Úveru, povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto odseku sa vzťahujú k plneniu zodpovedajúcemu časti čerpaného Úveru.

3. Povinnosti Dlžníka podľa predchádzajúceho odseku tohto článku neplatia v prípade, ak Dlžník uhradil Dodávateľovi (resp. Dodávateľom) Projektu záväzky vyplývajúce z Účtovných dokladov vzťahujúcich sa k Projektu už pred pripísaním finančných prostriedkov získaných z Úveru. V takom prípade je povinný preukázať vykonanie týchto platieb Fondu v najbližšie podávanej Žiadosti o čerpanie, a to predložením výpisu z účtu. Ak Dlžník čerpal len časť Úveru, povinnosti vyplývajúce z ustanovení tohto odseku sa vzťahujú k plneniu zodpovedajúcemu časti čerpaného Úveru. Dlžník môže Fondu predkladať výhradne Účtovné doklady, ktoré nie sú staršie ako dvanásť (12) mesiacov od podpisu Zmluvy; staršie Účtovné doklady Fond nebude akceptovať.

4. **[Pravidelne predkladané dokumenty]** Dlžník je povinný pravidelne každoročne predkladať Fondu:

- a) rozpočet Dlžníka na každý nasledujúci rok odo dňa podpisu Zmluvy zohľadňujúci záväzky Dlžníka voči Fondu vyplývajúce zo Zmluvy, a to najneskôr **do jedného (1) roka** po jeho schválení zastupiteľstvom Dlžníka;
- b) záverečný účet Dlžníka najneskôr **do jedného (1) roka** od jeho schválenia za každý predchádzajúci rok odo dňa podpisu Zmluvy; alebo predložiť Fondu odkaz na zverejnený aktuálny záverečný účet, ak sú zverejnené na webovej stránke Dlžníka.

Ak Dlžník nesplní povinnosti podľa tohto odseku ani na základe dodatočnej výzvy Fondu a v lehote určenej v takejto výzve, ide o Podstatné porušenie Zmluvy.

5. **[Posledná Žiadosť o čerpanie]** Dlžník je povinný podať poslednú Žiadosť o čerpanie najneskôr v posledný deň Intervalu čerpania a spolu s ňou Fondu predložiť aj záverečný odpočet, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle Fondu; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a právo na poskytnutie Úveru (resp. jeho nevyčerpaných častí) zaniká.

6. **[Predloženie dokumentov po Ukončení realizácie Projektu]** Dlžník je povinný **najneskôr do šiestich (6) mesiacov** odo dňa Ukončenia realizácie Projektu predložiť Fondu:

- a) dokumenty preukazujúce odovzdanie a prevzatie zrealizovaného Projektu a dokumenty preukazujúce jeho prevádzkyschopnosť, ak je to relevantné (napr. protokol o vykonanej funkčnej skúške).

7. Dlžník je povinný riadne a včas splniť všetky povinnosti podľa ustanovení tohto článku Zmluvy. Porušenie akejkoľvek z povinností uvedených v tomto článku Zmluvy sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy.
8. Za predpokladu splnenia Podmienok čerpania Úveru uvedených v ustanoveniach Článku 5, odseku 2, odseku 4 a odseku 6 a odseku 1, odseku 3 alebo odseku 5 tohto článku Zmluvy, je Fond na základe Žiadosti o čerpanie povinný umožniť Dlžníkovi čerpanie Úveru alebo jeho časti. Ak Dlžník nesplní akúkoľvek z Podmienok čerpania Úveru uvedenú v ustanoveniach Článku 5, odseku 2, odseku 4 a odseku 6 a odseku 1, odseku 3 alebo odseku 5 tohto článku Zmluvy, môže Fond pozastaviť (resp. neumožniť) čerpanie Úveru (resp. jeho nevyčerpanej časti).

Článok 7

Splácanie Úveru

1. **[Splátky istiny]** Dlžník je povinný splácať istinu Úveru mesačnými splátkami, a to vždy najneskôr **do dvadsiateho piateho (25.) dňa** príslušného mesiaca.
2. **[Výška splátky istiny]** Prvá splátka istiny Úveru je splatná v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynie Interval čerpania. Výška splátky istiny sa určí ako podiel výšky poskytnutého Úveru a počtu splátok uvedených v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
3. **[Splátka úrokov Úveru]** Dlžník je povinný Fondu platiť splátky úrokov Úveru, a to **raz ročne**, najneskôr **do dvadsiateho piateho decembra (25.12.)** príslušného roka. Prvá splátka úrokov Úveru za obdobie od prvého dňa čerpania Úveru (alebo čerpania jeho prvej časti) je splatná spolu s prvou splátkou istiny Úveru.
4. **[Výška splátky úrokov Úveru]** Výška splátky úrokov Úveru za príslušný kalendárny rok sa určí podľa úrokovej sadzby uvedenej v **Prílohe č. 1 Zmluvy** od prvého dňa čerpania Úveru. Ak Dlžník čerpá Úver po častiach, určí sa výška úrokov rovnakým spôsobom vo vzťahu ku každej čerpanej časti Úveru samostatne a výška splátky úrokov Úveru sa určí ako súčet úrokov za všetky čerpané časti Úveru.
5. **[Platba splátok]** Dlžník je pri platbe istiny Úveru a pri platbe úrokov Úveru povinný použiť variabilné symboly a konštantné symboly uvedené v **Prílohe č. 1** Zmluvy (ktoré sú rozdielne pre istinu a pre úroky Úveru).
6. **[Splátkový kalendár]** Fond po uplynutí Intervalu čerpania pripraví a doručí e-mailom Dlžníkovi Splátkový kalendár. Dlžník je povinný platiť splátky istiny Úveru podľa Splátkového kalendára; v opačnom prípade je povinný postupovať podľa ustanovení odseku 1 a odseku 2 tohto článku Zmluvy.
7. **[Predpis úrokov]** Fond po uplynutí Intervalu čerpania pripraví a doručí emailom Dlžníkovi Predpis úrokov. Dlžník je povinný platiť splátky úrokov Úveru podľa Predpisu úrokov; v opačnom prípade je povinný postupovať postupom podľa ustanovení odseku 3 a odseku 4 tohto článku Zmluvy.
8. **[Mimoriadna splátka]** Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu môže Dlžník splatiť časť Úveru, vrátane úrokov Mimoriadnou splátkou. Ak Dlžník písomne požiada Fond o uskutočnenie Mimoriadnej splátky s uvedením výšky Mimoriadnej splátky a termínu jej uskutočnenia a Fond na základe písomnej žiadosti udelí Dlžníkovi súhlas s Mimoriadnou splátkou, je Dlžník oprávnený zaplatiť Mimoriadnu splátku po doručení písomného súhlasu Fondu s Mimoriadnou splátkou za podmienok určených Fondom v písomnom súhlase. Fond doručí emailom Dlžníkovi nový Splátkový kalendár a nový Predpis úrokov, ktoré budú zohľadňovať zaplatenú Mimoriadnu splátku; v takom prípade je Dlžník povinný platiť splátky istiny Úveru podľa aktualizovaného Splátkového kalendára a splátky úrokov Úveru podľa aktualizovaného Predpisu úrokov.
9. **[Dobrovoľné predčasné splatenie]** Na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu môže Dlžník splatiť celú nesplatenú časť Úveru spolu s úrokmi Úveru, ak Dlžník písomne požiada Fond

o Dobrovoľné predčasné splatenie Úveru spolu s úrokmi Úveru uvedením termínu jeho uskutočnenia a Fond na základe písomnej žiadosti udelí Dlžníkovi súhlas s Dobrovoľným predčasným splatením, je Dlžník oprávnený uskutočniť Dobrovoľné predčasné splatenie po doručení písomného súhlasu Fondu s Dobrovoľným predčasným splatením za podmienok určených Fondom v písomnom súhlase.

10. Omeškanie Dlžníka s plnením povinností podľa tohto článku Zmluvy alebo podľa Článku 5 Úverových podmienok je Podstatným porušením Zmluvy a v dôsledku takéhoto porušenia Fond môže postupovať podľa ustanovení Článku 12 Úverových podmienok.

Článok 8

Zabezpečenie Úveru

1. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení pohľadávok Fondu vyplývajúcich zo Zmluvy spôsobom, ktorý je uvedený v **Prílohe č. 1** Zmluvy. Dohodnuté Zabezpečenie musí byť zriadené a udržiavané v súlade s ustanoveniami Tretej časti Úverových podmienok.
2. Zánik Zabezpečenia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu, ktorý nastane pred ukončením trvania tejto Zmluvy, je považovaný za Porušenie všeobecných povinností v zmysle ustanovení Článku 13 Úverových podmienok.
3. Ak sa počas trvania zabezpečeného záväzku Dlžníka stane Zabezpečenie nedostatočným pre jeho zhoršenie (napr. zmenou trhových pomerov, zriadením ďalšieho záložného práva k zálohu, zhoršenie solventnosti tretej osoby zabezpečujúcej záväzky Dlžníka), alebo zhoršením úverovej spôsobilosti Dlžníka, môže Fond podľa vlastného uváženia požiadať Dlžníka o doplnenie Zabezpečenia do výšky pôvodného rozsahu alebo do výšky primeranej dlžnej sume a to vo forme akceptovateľnej pre Fond. Dlžník je v takom prípade povinný bezodkladne doplniť požadované Zabezpečenie; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a môže zakladať právo Fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty.
4. Dlžník je povinný bezodkladne po zriadení Zabezpečenia doplneného v zmysle ustanovení predchádzajúceho odseku preukázať Fondu vznik a zriadenie Zabezpečenia podľa žiadosti Fondu; porušenie tejto povinnosti je Podstatným porušením Zmluvy a môže zakladať právo Fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok 9

Trvanie Zmluvy

1. Zmluva je uzavretá **na dobu určitú**, ktorá končí splnením všetkých záväzkov Dlžníka, ktoré z nej vyplývajú; pred uplynutím doby určitej môže byť Zmluva ukončená aj nasledovnými spôsobmi:
 - a) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán; alebo
 - b) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.
2. **[Odstúpenie od Zmluvy]** Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť, ak druhá Zmluvná strana porušila povinnosť, ktorá je Podstatným porušením Zmluvy.
3. Fond môže od Zmluvy odstúpiť, ak Dlžník nezačne čerpať Úver najneskôr do posledného dňa Intervalu čerpania špecifikovaného v **Prílohe č. 1** Zmluvy.
4. Dlžník môže od Zmluvy odstúpiť aj **(i)** bez udania dôvodu, do momentu prvého čerpania Úveru alebo **(ii)** ak nesúhlasí s jednostrannou zmenou Úverových podmienok zo strany Fondu podľa ustanovení Článku 26 Úverových podmienok.
5. Odstúpenie od Zmluvy Zmluvné strany vykonajú dorúčením Oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. Ak je dôvodom odstúpenia od Zmluvy Podstatné porušenie, odstupujúca Zmluvná strana v Oznámení o odstúpení označí aj Podstatné porušenie Zmluvy, ktoré je dôvodom odstúpenia od

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane alebo neskorším dňom, ktorý je v ňom uvedený. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že berú na vedomie, že Oznámenie o odstúpení nadobudne účinnosť aj vtedy, ak porušujúca Zmluvná strana už upustila od Podstatného porušenia Zmluvy.

6. Ak bude ktorákoľvek zo Zmluvných strán v porušení povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy (ktorá nie je v Zmluve alebo Úverových podmienkach špecifikovaná ako Podstatné porušenie), môže Zmluvná strana, ktorá nie je v porušení, písomne upozorniť Zmluvnú stranu, ktorá je v porušení, na toto porušenie a vyzvať ju na zjednanie nápravy v dodatočne poskytnutej primeranej lehote nie kratšej ako päť (5) pracovných dní od doručenia takejto výzvy. Ak Zmluvná strana, ktorá je v porušení, takéto omeškanie neodstráni alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú v lehote na zjednanie nápravy na zmene predmetného záväzku, uplynutím lehoty na zjednanie nápravy sa toto porušenie považuje za Podstatné porušenie Zmluvy.
7. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že Zmluvu je možné ukončiť len na základe dôvodov uvedených v Zmluve. Dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení sa na tento zmluvný vzťah neaplikujú.
8. Odstúpenie od Zmluvy je spojené s povinnosťou Dlžníka vrátiť poskytnutý Úver, vrátane príslušenstva v celom rozsahu.
9. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú trvať aj po skončení trvania Zmluvy, jej predčasným ukončením nezanikajú; najmä nezaniká právo Fondu požadovať vrátenie Úveru (alebo jeho časti) a zaplatenie úrokov z omeškania, zmluvných pokút či iného príslušenstva Úveru a povinnosť Dlžníka Úver (alebo jeho časť) Fondu vrátiť, zaplatiť úroky z omeškania, zmluvné pokuty či iné príslušenstvo Úveru.

Článok 10

Sankcie

1. Dôsledky porušenia povinností sú podrobne upravené v Štvrtej časti Úverových podmienok. Sankciou za porušenie zmluvných povinností môže byť **(i)** pozastavenie (resp. neumožnenie) čerpania Úveru, alebo **(ii)** pristúpenie k uplatneniu Zabezpečenia Úveru, alebo **(iii)** povinnosť Povinného predčasného splatenia Úveru, alebo **(iv)** uplatnenie zmluvných pokút a sankčných úrokov z omeškania, alebo **(v)** odstúpenie od Zmluvy.
2. Ak Dlžník poruší povinnosti vyplývajúce z ustanovení Článku 4, odseku 5. Zmluvy a využíva Projekt financovaný z Úveru na Hospodársku činnosť v rozpore s vyhlásením o hospodárskej činnosti, ktoré predložil Fondu ku dňu podania Žiadosti a Článkom 14 Úverových podmienok, má Fond nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500 EUR)**. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane.
3. Ak Dlžník nesplní povinnosti podľa ustanovení Článku 5, odseku 4, odseku 5, Článku 6 odseku 2, odseku 4 alebo odseku 6 Zmluvy a nepredloží Fondu požadované dokumenty ani na základe dodatočnej výzvy Fondu a v lehote určenej v takejto výzve, má Fond nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100 EUR)**, a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane.
4. Ak Dlžník nesplní povinnosti podľa ustanovení Článku 8, odseku 3 Zmluvy a nedoplní Zabezpečenie podľa žiadosti Fondu, má Fond nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500 EUR)**.
5. Ak Dlžník nesplní povinnosti podľa ustanovení Článku 8, odseku 4 Zmluvy a nepreukáže Fondu vznik a zriadenie Zabezpečenia podľa žiadosti Fondu, a to ani na základe dodatočnej výzvy Fondu a v lehote určenej v takejto výzve, má Fond nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **sto eur (100 EUR)**, a to za každé jednotlivé porušenie uvedených povinností. Zmluvnú pokutu je možné uložiť opakovane.

6. Ak Dlžník nesplní povinnosť podľa Článku 4 odsek 16 Úverových podmienok a túto povinnosť si nesplní ani na výzvu Fondu, má Fond nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **päťsto eur (500 EUR)**.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná pokuta podľa ustanovení tohto článku Zmluvy sa nedotýka nároku Fondu na náhradu škody, ktorá vznikla porušením povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta a že jednotlivé zmluvné pokuty je možné uplatniť aj kumulatívne. Ak Zmluva neustanovuje inak, je Dlžník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v lehote určenej vo výzve Fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorá nesmie byť kratšia ako **päť (5) pracovných dní**.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Ak sa povinnosť zverejnenia Zmluvy vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, pričom Zmluva je v tomto prípade účinná dňom nasledujúcim po prvom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán zachytenej vo vzostupne číslovaných písomných dodatkoch podpísaných oboma Zmluvnými stranami; zmena Úverových podmienok nevyžaduje vyhotovenie dodatku k Zmluve podľa tohto odseku, pokiaľ Fond neurčí inak.
3. Dlžník potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na Webovom sídle Fondu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou sa bude riadiť najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy s aplikačnou prednosťou pred Obchodným zákonníkom neobsahujú špeciálnu úpravu.
5. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán.
6. Ak dôjde k zmene Úverových podmienok počas trvania Zmluvy, platí, že Zmluva sa riadi aktuálne platným a účinným znením Úverových podmienok zverejneným na Webovom sídle Fondu alebo v Centrálnom registri zmlúv.
7. Vzdanie sa práva z porušenia akejkoľvek povinnosti podľa Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nie je vzdaním sa práva vyplývajúceho z ďalšieho porušenia tejto povinnosti, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia inej povinnosti podľa Zmluvy, ani tak nemôže byť interpretované. Neuplatnenie akéhokoľvek práva, ako aj omeškanie s jeho uplatnením nie je vzdaním sa práva, ani tak nemôže byť interpretované.
8. Ak je ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo ak sa takým stane v budúcnosti, ostatné ustanovenia Zmluvy tým nebudú dotknuté a zostanú platné, účinné a vykonateľné v plnom rozsahu v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany sa týmto spoločne zaväzujú nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenia novými, ktoré budú svojim významom čo najbližšie významu ustanovení, ktoré sa stali neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými.
9. Dlžník podpisom Zmluvy v zmysle ustanovení § 401 Obchodného zákonníka vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Fondu týkajúce sa vrátenia poskytnutého Úveru (resp. jeho časti) vrátane príslušenstva a zmluvných sankcií, a to na desať (10) rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
10. Osoby podpisujúce Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.

11. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v slovenskom jazyku, v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých si dva rovnopis (2) ponechá DIžník a dva (2) rovnopisy Fond.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, a na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa

V Bratislave, dňa

Za DIžníka

Za Fond

Mesto Spišská Nová Ves

v zastúpení Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

Environmentálny fond

v zastúpení Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

Vyhlásenie DIžníka o oboznámení sa s Úverovými podmienkami

DIžník týmto vyhlasuje a zaručuje, že ešte pred uzavretím Zmluvy mu boli sprístupnené Úverové podmienky zverejnené na Webovom sídle Fondu: <https://envirofond.sk/uvery/>, spolu s odkazom na prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, konkrétne na adrese: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/8866272/>, že si ich prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu, ktorý je preňho dostatočne určitý a zrozumiteľný, a že výslovne súhlasí so všetkými ich ustanoveniami, ako aj s právom Fondu jednostranne meniť Úverové podmienky postupom podľa Úverových podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

V Prešove, dňa

Za DIžníka

Mesto Spišská Nová Ves

v zastúpení Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

PRÍLOHA Č. 1
Podmienky poskytnutia Úveru

Výška Úveru (v EUR)	1 375 588,43	
Názov Projektu:	Obnova a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZUŠ Spišská Nová Ves (národná kultúrna pamiatka) – 1. etapa	
Účel Úveru	financovanie Projektu	
Úroková sadzba	2 % p. a.	
Predmetom financovania z Úveru je financovanie	Spolufinancovanie nákladov na realizáciu Projektu financovaného v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 162/02I02-29-V01/2025 zo dňa 31.03.2025 v znení neskorších dodatkov a v zmysle Dodávateľskej zmluvy v znení neskorších dodatkov. ☒ Spolufinancovanie k projektu ☒ Iné	
Úver sa poskytuje na dobu	20 rokov od uplynutia Intervalu čerpaniu	
Počet splátok	240	
Posledný deň Intervalu čerpania	5.12.2026	
Splátka istiny/úroku/úroku z omeškanej splátky istiny/úroku z omeškaných úrokov	číslo účtu: SK87 8180 0000 0070 0069 3961	
Splátka istiny/úroku/úroku z omeškanej splátky istiny/úroku z omeškaných úrokov	konštantný symbol: 1318	
Splátka istiny	variabilný symbol: 101253311	
Splátka úroku	variabilný symbol: 202253311	
Splátka úroku z omeškanej splátky istiny	variabilný symbol: 303253311	
Splátka úroku z omeškaných úrokov	variabilný symbol: 404253311	
Zabezpečenie Úveru	☒	Bez zabezpečenia
	☐	Zmenka a Dohoda o vyplňovacom práve zo zmenky
	☐	Záložná zmluva k nehnuteľnostiam
	☐	Záložná zmluva k hnutelným veciam

	☐	Záložná zmluva k pohľadávkam
	☐	Záložná zmluva k pohľadávkam z bankového účtu
	☐	Záložná zmluva k cenným papierom
	☐	Záložná zmluva k obchodnému podielu
	☐	Vinkulácia poistného plnenia
	☐	Ručiteľské vyhlásenie
	☐	Dohoda o pristúpení Dlžníka
	☐	Notárska zápisnica ako exekučný titul

PRÍLOHA Č. 2
Všeobecné informácie o Projekte

Rozhodnutie	č.: 67095/2025
	zo dňa: 24.11.2025
Termín Ukončenia realizácie Projektu	2026
Dodávateľ Projektu: IČO:	MILANKO spol. s.r.o. 31 731 244
Odkaz na zverejnenú Dodávateľskú zmluvu	Zmluva o dielo č. 3/2025 zo dňa 24.03.2025 v znení neskorších dodatkov https://www.crz.gov.sk/zmluva/10658380/ Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2025 zo dňa 03.04.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/10662462/ Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2025 zo dňa 27.08.2025 https://www.crz.gov.sk/zmluva/11265151/
Výška celkových rozpočtovaných nákladov na Projekt financovaných s DPH	7 524 532,00 EUR

Miesto realizácie Projektu

Obec	Spišská Nová Ves
Okres	Spišská Nová Ves

Popis Projektu

Popis realizácie Projektu	Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves. Po zateplení budov sa zníži potreba primárneho tepla v zmysle priloženého energetického hodnotenia o 64,00 % a tým sa zníži aj tepelný príkon potrebný pre vykurovanie objektov.
---------------------------	--

Projektová dokumentácia 1

Názov	Obnova budovy ZUŠ, Spišská Nová Ves, Fabiniho 1
Číslo (ak relevantné)	-
Dátum vypracovania	11/2022
Zhotoviteľ	Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, architekti NZW s.r.o., IČO 55 289 428

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 1 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie
Vydané dňa	09.08.2022
Číslo	88/389/2022/Bg
Stavebný úrad	Obec Arnutovce, stavebný úrad
Nadobudnutie právoplatnosti	30.08.2022

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 2 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Vydané dňa	27.10.2022
Číslo	207/530/2022/Bg
Stavebný úrad	Obec Arnutovce, stavebný úrad
Nadobudnutie právoplatnosti	-

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností projektu 3 (ak je relevantné)

Názov dokumentu	Rozhodnutie
Vydané dňa	03.03.2023
Číslo	26/53-2/2023/Bg
Stavebný úrad	Obec Arnutovce, stavebný úrad
Nadobudnutie právoplatnosti	10.03.2023